



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 06/12/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

CARISTI GIACOMO, Giudice monocratico

in data 06/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 431/2023 depositato il 11/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 78 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 11/05/2023, Ricorrente_1. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 78 del 17/11/2022, notificato con p.e.c. il 21/11/2022, emesso da Resistente_1 S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione del canone conseguente all'installazione di mezzi pubblicitari, per conto del Comune di Padenghe sul Garda (BS), con sede legale in Indirizzo_1, Lecco (LC).

Sulla base di tale accertamento, la ricorrente effettuava, entro il termine per la proposizione del ricorso tributario, un versamento pari ad euro 60,00. Il versamento di tale somma non costituiva però acquiescenza alle ragioni della Concessionaria, ma si era reso necessario a causa dell'impossibilità, da parte di Ricorrente_1, di effettuare il pagamento dovuto in altro modo.

Al riguardo, rilevava che il Regolamento, all'art. 16, comma 1, lett. a), considera come esenti dall'imposta alcune tipologie di messaggi, dettagliatamente e tassativamente elencati, fra i quali sono annoverati gli "avvisi al pubblico" riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al riguardo, rilevava che il Regolamento, all'art. 16, comma 1, lett. a), considera come esenti dall'imposta alcune tipologie di messaggi, dettagliatamente e tassativamente elencati, fra i quali sono annoverati gli "avvisi al pubblico" riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

All'udienza odierna, questo Giudice deve rilevare che nessuna difesa è stata prodotta dal Concessionario del servizio. Ciò, probabilmente, a fronte di una quasi totale giurisprudenza a favore della ricorrente, atteso che la Cassazione, con decisione n. 17796/2018, ha chiarito che ci si trova in presenza di un servizio di pubblica utilità quando lo stesso sia finalizzato "alla ineludibile esigenza di assicurare, attraverso l'attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità". E, prendendo in considerazione il cartello stradale assoggettato ad imposta (allegata documentazione fotografica), ci si accorge che questo è installato secondo le prescrizioni del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di attuazione; non riporta né il logo, né la ragione sociale di Ricorrente_1., ma riporta, semplicemente, il simbolo "PT".

Invero, non può essere messo in dubbio che l'invio e la consegna della corrispondenza non sia, allo stato, un servizio assolutamente necessario per la comunità, tanto più che, nel caso di Ricorrente_1., la stessa è obbligata ex lege al c.d. Servizio Postale Universale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Pone a carico della Concessionaria Resistente_1 S.p.A. le spese relative al presente giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 300,00 (trecento//00).